

【제 목】 : ③ 개인정보영향평가 독립성 확보 필요(개선)

【내 용】

- 「개인정보보호법」 제33조 및 「개인정보보호법 시행령」 제35조에 따르면 개인정보파일을 구축·운용 또는 변경·연계 등을 하는 경우 개인정보 영향평가를 이행하도록 명시하고 있다.

☞ 참고자료 : 【개인정보보호법】

제33조(개인정보 영향평가) ① 공공기관의 장은 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보파일의 운용으로 인하여 정보주체의 개인정보 침해가 우려되는 경우에는 그 위험요인의 분석과 개선 사항 도출을 위한 평가(이하 "영향평가"라 한다)를 하고 그 결과를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 공공기관의 장은 영향평가를 행정안전부장관이 지정하는 기관(이하 "평가기관"이라 한다) 중에서 의뢰하여야 한다. (이하 생략)

☞ 참고자료 : 【개인정보보호법 시행령】

제35조(개인정보 영향평가의 대상) 법 제33조제1항에서 "대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보파일"이란 개인정보를 전자적으로 처리할 수 있는 개인정보파일로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보파일을 말한다.

1. 구축·운용 또는 변경하려는 개인정보파일로서 5만명 이상의 정보주체에 관한 민감정보 또는 고유식별정보의 처리가 수반되는 개인정보파일
2. 구축·운용하고 있는 개인정보파일을 해당 공공기관 내부 또는 외부에서 구축·운용하고 있는 다른 개인정보파일과 연계하려는 경우로서 연계 결과 50만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 포함되는 개인정보파일
3. 구축·운용 또는 변경하려는 개인정보파일로서 100만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보파일
4. 법 제33조제1항에 따른 개인정보 영향평가(이하 "영향평가"라 한다)를 받은 후에 개인정보 검색체계 등 개인정보파일의 운용체계를 변경하려는 경우 그 개인정보파일. 이 경우 영향평가 대상은 변경된 부분으로 한정한다.

- 또한, 「개인정보 영향평가 수행안내서(행정안전부)」에 따르면 시스템 구축 사업의 일부분으로써 영향평가를 포함하여

발주할 경우 영향평가의 독립성을 심각하게 저해할 수 있으므로, 구축사업과 분리하여 별도의 사업으로 발주하도록 안내하고 있다.

☞ **참고자료 : 【개인정보 영향평가 수행안내서(행정안전부)】**

2.1 제안요청서 작성 및 사업발주

- 시스템 구축 사업의 일부분으로써 영향평가를 포함하여 발주할 경우 영향평가의 독립성을 심각하게 저해 할 수 있으므로, 구축사업과 분리하여 별도의 사업으로 발주 필요
- 다만 불가피하게 시스템 구축 사업의 일부로 발주하거나 개인정보보호컨설팅 사업의 일부로 발주하는 경우, 영향평가 사업비용은 별도 분리해야 하며 독립성이 훼손되지 않도록 사업 추진 필요
- 정보시스템 구축사업을 감리한 업체가 동일한 사업에 대한 영향평가 수행은 불가
- 정보시스템 구축사업을 수행한 사업자가 동일한 사업에 대해서 영향평가 사업을 수행하는 것은 불가

<FAQ 8> 영향평가 사업 발주

Q. 발주기관에서 SI사업의 일환으로 영향평가를 포함하여 통합 발주하는 것이 가능한가?

A. 영향평가 사업을 SI사업에 포함하여 통합 발주할 경우, 영향평가 사업의 객관성과 독립성을 훼손할 가능성이 크므로, 분리 발주할 것을 권고합니다.

○ 그런데 우리 원은 「2017년도 대내외 업무서비스 개선 사업」을 추진하면서 신규 구축·운영 혹은 변경하려는 대상(심사보완자료, 요양기관업무포털, 국민 홈페이지 등)의 개인정보파일에 대한 영향평가 과업을 동 사업 내에 포함하여 통합발주 즉, 「대내외 업무서비스 개선 사업」사업자의 하도급 업체가 이행(업체/금액 : 이글루시큐리티/61,646천원) 하도록 하였다.

○ 개인정보영향평가는 평가 대상 시스템 설계 완료 전에 수행하여야 하며, 동 평가의 개선계획이 시스템 설계·개발 시에

반영될 수 있도록 시스템 구축사업자에게 요구할 필요가 있다.

- 따라서, 향후 우리 원 정보화사업에 대한 개인정보영향평가수행은 행정안전부의 권고대로 시스템구축사업과 별도로 추진하여 개인정보영향평가의 독립성을 확보하는 것이 필요하다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 정보화 사업 발주 시 행정안전부의 권고와 같이 개인정보영향평가수행을 시스템구축사업과 별도로 추진하여 개인정보영향평가의 독립성을 확보하시기 바랍니다.(개선)